

RECURSO CÍVEL Nº 5084811-90.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: JOAO PAULINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. DANOS MORAIS. ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condene o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, CPC/2015, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5084811-90.2024.4.02.5101

510015472704 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5084811-90.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: JOAO PAULINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), na qual pleiteia reparação por danos morais, em virtude da alegada demora na análise de revisão de benefício previdenciário, solicitada em junho/2024 (evento 1, anexo 2, fl. 06).

Na sentença (evento 22), após ter sido apontado que *“ultrapassado desarrazoadamente, o prazo nonagesimal aceitável para a análise do pedido, tal fato por si só é incapaz de provocar dano moral”*, o pedido foi julgado improcedente.

Em recurso (evento 26), a parte autora pugna pela reforma da sentença, com acolhimento na íntegra do pedido, após reforçar os argumentos contidos na exordial.

É o breve relatório.

VOTO

De acordo com o acervo fático/probatório contido nos autos, verifica-se que a parte autora deu entrada em requerimento administrativo de revisão de seu benefício previdenciário em junho/2024 (protocolo nº 2066952996 - evento 1, anexo2, fl. 06), pendente de conclusão até a data de ajuizamento da presente demanda (outubro/2024 - evento 1).

Por certo, de tempos para cá, diversas demandas têm sido ajuizadas em face do INSS, em decorrência de alegada demora na condução de processos administrativos protocolados na referida autarquia previdenciária.

Contudo, tal situação não acarreta, por si só, direito à reparação por dano moral, o mesmo valendo para os casos de indeferimento do benefício previdenciário pleiteado.

No mais, em tais situações, a configuração do dano moral indenizável não é presumida (“*in re ipsa*”), cabendo ao interessado demonstrar efetiva violação a atributos de sua personalidade, o que decididamente não ocorreu.

Nesta mesma orientação, *in verbis*:

ADMINISTRATIVO. INSS. DEMORA NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Cuida-se de pedido de indenização pelos danos morais, em razão da demora no deferimento do benefício previdenciário.

2. A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe a ação ou omissão do ente público, a ocorrência de dano e o nexo causal entre a conduta do ente público e o dano.

3. No caso dos autos, não restou provado dano moral, através de fato concreto e específico, não sendo passível de indenização a mera alegação genérica de sofrimento ou privação, como ocorrido nos autos.

4. O indeferimento do pedido de concessão de benefícios previdenciários mediante regular procedimento administrativo não enseja por si só a configuração de danos morais, ainda que a verba tenha natureza alimentar, posto que a comprovação do preenchimento dos requisitos legais à sua fruição é ônus ordinário que recai sobre todos os segurados.

5. A jurisprudência desta E. Corte firmou entendimento no sentido de que não se pode imputar ao INSS o dever de indenizar o segurado pelo simples fato de ter agido no exercício do poder-dever que lhe é inerente, consistente na verificação do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão dos benefícios previdenciários. Precedentes.

6. Apelação desprovida.

Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1830525 / SP
0016334-40.2011.4.03.6100

Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI

Órgão Julgador SEXTA TURMA TRF/3

Data do Julgamento 06/07/2017

Data da Publicação/Fontee-DJF3 Judicial 1 DATA: 18/07/2017

Sendo assim, não há que se falar em reparação por danos morais, em decorrência da alegada demora por parte do INSS, na condução de processo administrativo para revisão de benefício previdenciário.

Quanto ao tema, a 8ª TRRJ já possui precedente em idêntico sentido, *verbis*:

ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS EM RAZÃO DE SUPOSTA ANÁLISE ERRÔNEA DE DOCUMENTOS E DEMORA NA CONDUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO VINCULADO AO RGPS. O indeferimento administrativo de benefício previdenciário e **a alegação de demora no processo administrativo não acarretam, sem a efetiva prova, produzida pela parte autora, de violação a direitos da personalidade ou de situações que fujam à normalidade, situação caracterizadora de danos morais.** (Precedente nº 5000219-96.2023.4.02.5118 - Relatora Dra. Cynthia Leite Marques - sessão ordinária de 12/12/2023)

Diante de tal panorama, não há que se falar em reparação por danos morais, eis que não foram violados atributos da personalidade da parte autora diante do ocorrido.

No mais, cabe apenas destacar que diante da demora na análise/implantação de benefício previdenciário, o interessado deve se valer do Mandado de Segurança, que vem a ser o remédio jurídico adequado para tais situações, *in verbis*:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. **O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que impliquem violação de direito líquido e certo, sendo exigível prova pré-constituída, pois não comporta dilação probatória.** 2. **A razoável duração do processo, judicial ou administrativo, é garantia constitucional (art. 5º, LXXVIII).** 3. **A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, dispôs, em seu art. 49, um prazo de trinta dias para a decisão dos requerimentos veiculados pelos administrados, prazo esse prorrogável por igual período mediante motivação expressa, o que não ocorreu no caso.** 4. **Mantida a decisão que concedeu a segurança pleitada.** (TRF-4 - APL: 50706158320214047100 RS 5070615-83.2021.4.04.7100, Relator: JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, Data de Julgamento: 23/03/2022, SEXTA TURMA)

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condene o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, CPC/2015, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida.